

1.1 - La Economía de los COSTES de TRANSACCIÓN

1.- INTRODUCCIÓN

La economía de los costes de transacción inaugura el estudio de la economía de las organizaciones. En una primera aproximación al **problema económico** éste se nos revela **como un problema de encaje de actividades de consumo, y actividades de producción**. La unidad básica del consumo es el individuo (con leves correcciones como puede ser el concepto de familia), mientras que **la unidad básica de producción es la empresa**. Empresa que puede estar formada desde un solo individuo, hasta cifras de magnitud del orden de 10^6 . En general hay un problema organizativo de encaje de las actividades tanto de consumo como de producción, pero es en éstas últimas donde más se visibiliza el problema organizativo, el **problema de la colaboración entre individuos, instituciones o entidades, para gozar de las ventajas de la división del trabajo y la especialización**.

El estudio de la economía de las organizaciones que se inicia con la economía de los costes de transacción, ECT, va a definir las reglas del juego que justifican tanto la existencia de las empresas como la de los mercados. El estudio de la empresa como tal, la lógica de su existencia y funcionamiento había sido tradicionalmente soslayado por la teoría, centrada ésta en el estudio de la institución reina de la economía, esto es, el **mercado**. Así pues, la empresa era dejada de lado, como una suerte de caja negra o black box que hasta las aportaciones de **Coase (1937)** y de **Williamson (1975)** principalmente no empezó a abrirse, permitiendo desde entonces aclarar por qué existen mercados y empresas, y las múltiples situaciones intermedias y hasta cierto punto borrosas, entre ambos modelos organizativos.

Al concepto técnico de oferta, de la estructura de costes óptima, y del tamaño eficiente de empresa, **costes de producción**, objeto de estudio de la micro o de la economía industrial, añadiremos ahora el concepto de los **costes de transacción**, que nos mostrará una nueva perspectiva.

Este enfoque se va a revelar clave en la determinación del **ámbito o límites de la empresa**, de forma que justificaremos la existencia de **grandes y pequeñas empresas**, procesos de vinculación o desvinculación, formación de **grupos económicos**, y de diversos **lazos de cooperación**. Las decisiones de **integración/desintegración vertical**, y/u **horizontal o diversificación**, vendrán condicionadas por las consideraciones del coste organizativo. Así como toda la nueva terminología referida a estos fenómenos como **outsourcing, downsizing, rightsizing, leaning**, o **reengineering**, por ejemplo.

En el límite de los **procesos de internalización y externalización** se halla respectivamente la consideración de que todas las actividades de producción se realicen en el seno de **una única empresa**, lo cual implicaría multitud de intercambios o transacciones internas; o todo lo contrario, que se realicen por **infinitas minúsculas empresas**, autónomos por ejemplo, interactuando en el mercado. Desde este punto de vista, es obvio que el estudio del mercado como alternativa posible de solución al problema organizativo es objeto de análisis de la

disciplina, por lo que se deduce no sin lógica que el mercado forma parte del contenido de la Economía de las Organizaciones. No obstante ésta absorción parcial es un atrevimiento más bien, dada la tradicional entidad que el estudio del mercado tiene, su peso específico como núcleo de la teoría económica.

Las instituciones, los individuos, los agentes, están inmersos en actividades de producción e intercambio. Ambas generan respectivamente los **costes de producción, y los costes de intercambio o de transacción**. Ambos dos análisis, ambos dos grupos de costes son cruciales en la determinación de la forma organizativa, y en el tamaño y ámbito de actuación de la organización.

Como es evidente que los procesos de diseño y rediseño, de cambio en los ámbitos de actuación de la empresa, forman parte determinante de la estrategia empresarial, y del impulso de ésta por parte de la dirección, va a ser importante conocer las claves de su funcionamiento. Presentamos por tanto a continuación un esquema simplificado de los fundamentos de la metodología.

2.- INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA A LA ECT

El concepto de organización implica definir el colectivo de agentes que participan, sus dotaciones de recursos y el subconjunto que aportan, las funciones de utilidad, de costes y de producción y sus características; así como el sistema ordenado de producción e intercambios, **sistema organizativo**, y las condiciones que se han de cumplir y que explican su naturaleza. Podremos llegar a una cierta relativización de los límites de la organización a la hora de marcar las fronteras que permitirán hablar de dentro y fuera de la organización, así como a mostrar un mapa más rico que muestre la complejidad organizativa actual que articula el conflicto **confrontación vs. cooperación**. No obstante una vez definidos los límites, normalmente jurídicos, los intercambios o transacciones entre las distintas fases del proceso productivo, se podrán realizar a nivel interno, intragrupos, o bien en el mercado abierto.

La producción, como problema organizativo está en manos de empresas, o de redes de éstas interactuando en mercados. Se organizan sistemas de producción e intercambio, internos y externos. La característica clave a nivel de una sola empresa o de un grupo de ellas es la función de producción, que ha de cumplir la propiedad de la **complementariedad multiplicativa**, tanto a nivel de una sola entidad, como de un conjunto de ellas, las **sinergias** del grupo.

La creación de riqueza será la **condición necesaria de la existencia de la unidad**, y/o del grupo. La condición suficiente garantizará ex-ante, en un contexto de libertad de los agentes, que la organización vaya a existir, dado el incentivo que supone la apropiación de parte del excedente. Obviamente la generación o no del excedente potencial dependerá de los costes de producción y de los costes de transacción. En cuanto a estos últimos, el **sistema organizativo** escogido, que pasaremos a denominar **contrato**, dependerá en buena lógica económica de aquel que menores costes de transacción genere. Y estos costes dependen de las **fases de la contratación**, de las **características de lo intercambiado**, y del **tipo de contrato aplicado**. Lo vemos.

3.- FASES DE LA CONTRATACIÓN

En el proceso de intercambio o transacción se distinguen tres fases diferenciadas, que son la de **información**, la de **negociación**, y la de **garantía**.

1. La fase de INFORMACIÓN: el que necesita algo, el demandante, tendrá que encontrar quien tiene lo que él busca. Y recíprocamente el que quiere desprenderse de algo, el oferente, tendrá que encontrar a la persona a la que le pueda interesar lo que él tiene. De una forma general la demanda busca a la oferta, y la oferta busca a la demanda. Este proceso de encaje de las piezas ha visto reducidos exponencialmente sus costes con las TIC.
2. Una vez se hayan encontrado, habrán de ponerse de acuerdo en los términos del intercambio, o fase de NEGOCIACIÓN. Principalmente se acuerda la prestación y la contraprestación, es decir ambas partes del intercambio balancean lo que dan y lo que reciben a cambio. En todos los intercambios hay un coste de oportunidad: se da algo a cambio de algo. Igual que en la fase anterior habrá casos en los que la negociación sea muy costosa, y en otros no.
3. Por último, acordadas las condiciones de la transacción, viene la fase de GARANTÍA, o lo que es lo mismo, las partes han de asegurarse de que se van a cumplir los términos del contrato, y de que lo que se ha intercambiado efectivamente corresponde con las características exactas que previamente se habían negociado.

4.- CARACTERÍSTICAS DE LO TRANSACCIONADO

Lo transaccionado, el objeto del acuerdo de intercambio, puede presentar diferentes características. Hay tres criterios de clasificación: en función de la **cantidad y distribución de la información** que tenemos sobre él. De acuerdo a su **grado de especificidad** (si tiene o no coste de oportunidad). Y según la **frecuencia** con la que se produce la transacción u horizonte temporal en el que se desarrolla.

- El criterio de la **cantidad y distribución de la información** nos lleva a que la información de que disponen las partes sea **total** o **parcial**, en función de que tengan o no la misma cantidad, y a que su distribución sea **simétrica** o **asimétrica**. Cuando es parcial en buena lógica es también asimétrica. Las asimetrías informativas pueden ser **ex ante**, antes de que produzca la transacción (**características ocultas**, que en la fase de información una de las partes desconoce), o **ex post**, una vez que se ha llevado a cabo el contrato (**acción oculta** que lleva a cabo una de las partes y que la otra desconoce, y que deriva en un incumplimiento contractual)
- El criterio del **grado de especificidad** nos conduce a los bienes de uso general, que tienen usos alternativos luego coste de oportunidad. Y a los bienes de uso específico,

sin alternativa de uso y sin coste de oportunidad por tanto. Tres tipos de especificidad: física, localizacional, y de conocimiento.

A destacar que un mercado inicialmente en competencia perfecta con muchos oferentes y demandantes, al realizar una inversión específica se transforma en un monopolio bilateral. Es lo que se conoce como **transformación fundamental de Williamson**.

- La **frecuencia** con la que se produce la transacción puede ser **ocasional**, de vez en cuando, o **recurrente**, con una gran frecuencia. El horizonte en el que se desarrolle puede ser el **corto** o el **largo plazo**.

Dos transacciones tipo definidas en base a los anteriores tres criterios:

TRANSACCIONES SIMPLES son aquellas para las que disponemos de **información total**, con **distribución simétrica**, la misma para todas las partes, el **bien es de uso general**, la **frecuencia ocasional**, y el horizonte temporal en el que se desarrollan es de **corto plazo**. Añadimos la *racionalidad ilimitada por parte de los agentes que han de manejar la información completa*. Así como la *separabilidad en la tecnología*, de forma que las consecuencias de la transacción de cada bien son perfectamente determinables y separables de otros efectos. Importante señalar que es suficiente que se incumpla una de las características anteriores para que la transacción deje de ser simple

TRANSACCIONES COMPLEJAS se definen con las características opuestas a las simples. Disponemos de **información incompleta** distribuida **asimétricamente**, y/o el **bien es de uso específico**, y/o la **frecuencia de la transacción es alta**, con un **horizonte temporal dilatado en el tiempo**. Igualmente añadimos: Los agentes que participan en la transacción tienen *racionalidad limitada*, y los efectos que produce la transmisión de dicho bien no son separables individualmente (*no separabilidad de la tecnología*)

5.- TIPOLOGÍA DE CONTRATOS

Como ya hemos apuntado más arriba, llevar a cabo una transacción supone ponerse de acuerdo en sus términos, supone por tanto un **contrato** entre dos partes que se necesitan. ¿Qué tipos de contratos hay? Los clasificamos de acuerdo a tres criterios diferentes: El grado de definición, el grado de formalización, y la recurrencia de las transacciones.

1. **Según el grado de definición** los contratos serán **completos o incompletos**, según que respectivamente se conozcan o no todos los términos, prestaciones y contraprestaciones.
 - a. Los completos pueden a su vez clasificarse en **deterministas** si se conocen exactamente todos los extremos, y en **contingentes**, que vendrán condicionados por sucesos que habrán de ser verificables. Ejemplo de los primeros es la compra que hacemos normalmente en cualquier tienda. La información sobre los alimentos o la ropa que compramos suele ser completa, y el contrato de compraventa en su caso tiene un precio cerrado. Estos contratos completos pasan a ser contingentes cuando

no todas las características están cerradas, luego pueden variar, de forma que en el contrato se especifican acciones en función de esas variaciones. Los contratos indexados como los alquileres son un buen ejemplo dado que la contraprestación varía en función de la evolución del IPC.

- b. Los incompletos por el contrario no tienen determinadas todas las características de la transacción, luego habrá que saber qué parte tendrá potestad para completarlos. Si es una de las que contratan, hablaremos de **contratos con autoridad**, mientras que si es un tercero, serán contratos sometidos a **arbitraje**. Un contrato de autoridad es el contrato de trabajo, en el que normalmente no están definidos todos los extremos de las obligaciones que tiene el trabajador. Hay una cierta discrecionalidad por parte de la autoridad, el empresario, que adjudica unas actividades u otras en función de la flexibilidad que necesite o de circunstancias particulares

- 2. **El grado de formalización** hace que los contratos sean **explícitos** cuando están documentados, normalmente en documentos impresos, o bien **implícitos** o sin soporte ni físico ni informático.

Sea cual sea el tipo de contrato que articule una transacción es evidente que las partes han de guarecerse adecuadamente frente a la posibilidad de incumplimiento por la contraparte. La fase de garantía es la que nos salvaguarda de **comportamientos oportunistas** o aprovechados. Para garantizar que los contratos explícitos se cumplan, completos o incompletos, la **información** habrá de ser **verificable**, esto es, demostrable frente a terceros, un juez, de forma que podamos determinar claramente qué parte ha incumplido.

Los contratos implícitos al ser **contratos tácitos o de palabra**, necesitarán de otros tipos de mecanismos. Aquí es donde aparecen conceptos clave de la vida económica como son la **confianza mutua** o la **reputación**.

- 3. De acuerdo a la **recurrencia de las transacciones**, encontramos contratos **a corto plazo**, cuya transacción o conjunto de ellas están acotadas temporalmente. Y contratos **a largo plazo**, que permiten una sucesión de ellas en el tiempo.

Dos contratos tipo definidos en paralelo a la anterior clasificación (*Oliver Williamson*)

Llamamos **CONTRATO DE MERCADO** al que cumple las características de ser **completo** (específicamente *sin autoridad*), **explícito**, y a **corto plazo**. Añadimos las consideraciones de que éste es un tipo de contrato multilateral que trata a todas las partes por igual, haya las que haya; y que permite infinitas posibilidades de especificación, tantas como los agentes sean capaces o necesiten crear en el tiempo, dado que tienen plena libertad de actuación.

Denominamos **PLAN O JERARQUÍA** al contrato **incompleto** (necesita de la autoridad para completarse), **implícito** y a **largo plazo**. Añadimos que es bilateral en el sentido de que cada

colectivo tiene un tratamiento diferenciado. Es un tipo de contrato en el que las posibilidades de contratación están limitadas por la jerarquía. Los agentes no tienen libertad o discrecionalidad de improvisar según sus necesidades o inquietudes.

6.- COSTES DE TRANSACCIÓN

Las tres fases de contratación vistas de información, negociación y garantía generan los **costes de transacción explícitos**. Dichos costes surgen al aplicar un determinado contrato a una transacción concreta. Como hemos visto que hay distintos tipos de contratos, y transacciones muy diferentes en función de sus particulares características, habrá muchos posibles niveles de coste en función de las distintas combinaciones. No obstante cabe destacar lo siguiente:

Cuando la transacción es simple, y el tipo de contrato aplicado es el de mercado, los **costes de información**, los **costes de negociación**, y los **costes de garantía son todos 0**.

De este resultado teórico sale la referencia del mercado como institución que maximiza la eficiencia, o lo que es lo mismo la “utopía” del mercado perfecto, que sólo se cumple si se dan las correspondientes características técnicas. En cualquiera otra combinación de tipo de transacción y contrato aplicado, los costes generados serán positivos.

Paralelamente a lo anterior el contrato adecuado para llevar a cabo **transacciones complejas** será el contrato de **autoridad** o de **jerarquía**

Costes de transacción implícitos o pérdida residual es el valor que no se ha generado, pero que se podría haber generado de habernos encontrado en la situación óptima de contratación. Luego los **costes de transacción** totales serán **la suma de los explícitos y de los implícitos**.

E igualmente, y dado que el problema de organización se clasifica en los subproblemas de coordinación y motivación, podemos definir los costes de transacción también como costes de **COORDINACIÓN** y costes de **MOTIVACIÓN**.

7.- MENÚ DE CONTRATOS

Una vez estudiado el simple esquema anterior, un vistazo a la realidad empresarial nos muestra un panorama mucho más rico y complejo de lo apuntado hasta el momento. Concluimos pues que hay muchas posibilidades intermedias o relaciones contractuales que no son ni mercado puro ni jerarquía pura. Así pues entre el **mercado** y la **jerarquía** hay un amplio número de alternativas entre las que figuran:

- Las redes con proveedores de acuerdo a **contratos de suministro a largo plazo**.

- Las agrupaciones de proveedores o **cárteles**
- La **desagregación de la organización en unidades de negocio**, departamentos o plantas, con precios internos o pases de referencia.
- La posibilidad de **subcontratación de actividades** en el exterior
- Los contratos de **concesión y franquicia**
- Las **coinversiones o joint ventures**

Concluimos por último que el problema organizativo se materializa en la **búsqueda del contrato o forma contractual adecuada para cada tipo de transacción, de forma que se minimicen los costes de organización**. Luego desde un punto de vista estratégico, el ámbito de actuación de la empresa, así como la amplitud e intensidad de los lazos que pudiera establecer con el entorno, vendrá condicionado además de por los costes de producción, por los costes de transacción.